¿Hay que inscribir la base de Puente en el Registro de la AAIP?

Nota breve para decidir antes del piloto

BORRADOR — revisar con un abogado antes de usar.

1. Respuesta corta

Sí, conviene inscribirla antes de cargar datos reales. La base de Puente reúne información sobre personas determinadas (alumnos y sus familias) y produce informes sobre ellas (el día escolar, el progreso en el PPI). Para la AAIP eso es una base "destinada a dar informes", aunque la información no salga a terceros, y ese tipo de bases debe inscribirse. La inscripción es **gratuita y en línea**.

Quién la inscribe depende de quién sea el responsable del tratamiento (punto 3). Es la decisión que hay que tomar primero.

2. Por qué corresponde

- Todo archivo o base de datos **público**, y **privado destinado a proporcionar informes**, debe inscribirse en el registro que habilite el organismo de control (Ley 25.326, art. 21, inc. 1). Los particulares que formen bases que no sean de uso exclusivamente personal deben registrarse (art. 24).
- La reglamentación aclara que quedan comprendidas las bases privadas que **exceden el uso exclusivamente personal**, sea gratis o no la circulación de la información (Decreto 1558/2001, anexo I, art. 1).
- La AAIP explica que una base "destinada a dar informes" es la que permite obtener información sobre las personas, **se transmita o no a terceros**, e incluye los **usos internos**: https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables/basesainformar.
- Solo están exceptuadas las bases de uso **exclusivamente personal** (por ejemplo, la agenda propia): https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables.
- La ley dice que formar archivos de datos es lícito cuando están **debidamente inscriptos** (Ley 25.326, art. 3).
- La inscripción, modificación y baja se tramitan **solo por Trámites a Distancia (TAD)** o GDE (Resolución AAIP 132/2018): https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-132-2018-315502.

Puente no es de uso personal: la usan una escuela, sus docentes y las familias. Por eso entra en la obligación.

3. ¿Quién la inscribe?

La inscribe el **responsable**: quien es titular de la base y decide para qué y cómo se tratan los datos (Ley 25.326, art. 2). Hay dos caminos:

	Opción A: la escuela es responsable, Puente presta el servicio	**Opción B: Puente es responsable**
Quién inscribe	La escuela o la entidad de la que depende (ver abajo)	Puente (la persona humana o jurídica que lo lleve adelante)
Rol de Puente	Prestador de servicios de tratamiento por cuenta de la escuela (Ley 25.326, art. 25), con contrato que diga que sigue sus instrucciones y cumple las medidas de seguridad (Decreto 1558/2001, anexo I, art. 25)	Titular de la base: atiende los derechos de las familias, responde ante la AAIP
A favor	Encaja con la lógica escolar: la escuela ya es responsable de la información de sus alumnos. Puente asume menos riesgo	Una sola inscripción sirve para todas las escuelas futuras. Trámite más simple para la escuela
En contra	Cada escuela nueva debe inscribir o modificar su propia base. En escuelas estatales puede requerir intervención del Ministerio	Puente queda como responsable de datos sensibles de menores; necesita CUIT y clave fiscal, asesoría legal y una estructura para responder pedidos

Si la escuela es de gestión estatal: la escuela no tiene personería propia; el responsable sería el **Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe**. Las bases públicas tienen requisitos propios: su creación debe hacerse por disposición general publicada en el Boletín Oficial o diario oficial (Ley 25.326, art. 22). Esto vuelve la Opción A lenta para un piloto; hay que consultarlo con la supervisión y con un abogado.

Si la escuela es de gestión privada: el responsable sería la **entidad propietaria** (asociación civil, fundación, congregación, sociedad) con su CUIT.

Recomendación para el piloto (a validar con un abogado): para una sola escuela privada, la Opción A con contrato de prestación es la más prolija. Para una escuela estatal, o si Puente va a crecer a varias escuelas, la Opción B suele ser más práctica, siempre que Puente tenga una figura jurídica (por ejemplo, una asociación civil) y asesoría legal.

4. Pasos (los hace el responsable)

1. **Tener CUIT/CUIL y clave fiscal nivel 2 o superior** de ARCA (ex AFIP), o un apoderado en TAD.
2. **Paso 1: inscribir al responsable.** En TAD, trámite *"Inscripción del Responsable al Registro Nacional de Bases de Datos"*, eligiendo privado o público. Al terminar llega por notificación el **número de registro del responsable**.
   - Privado: https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribir-un-responsable-de-bases-de-datos-personales-privadas
   - Público: https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribir-un-responsable-de-bases-de-datos-personales-publicas
   - Ficha del trámite en TAD: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1827
3. **Paso 2: inscribir la base.** En TAD, trámite *"Inscripción de bases de datos privadas"* (o el de bases públicas), con el número de registro del responsable.
   - Privada: https://www.argentina.gob.ar/registrar-bases-de-datos-personales-privadas (instructivo: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/07/instructivo_tad_bases_priv.pdf)
   - Pública: https://www.argentina.gob.ar/registrar-bases-de-datos-personales-publicas
   - Ficha del trámite en TAD (base privada): https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1864
4. **Completar el formulario** con lo que pide la ley como mínimo (Ley 25.326, art. 21, inc. 2). Para Puente:

Lo que pide la ley	Qué poner para Puente
Nombre y domicilio del responsable	[RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO], [DOMICILIO DEL RESPONSABLE]
Características y finalidad	Comunicación escuela-familia con pictogramas; registro diario y seguimiento del PPI en educación especial
Naturaleza de los datos	Nombre de pila y grado del alumno; apoyos y sensibilidades; objetivos del PPI; registros diarios; nombre, vínculo, email y teléfono de adultos; chat; datos técnicos. Declarar que puede haber datos sensibles
Forma de recolección y actualización	Carga por docentes y dirección; datos de contacto aportados por la familia con consentimiento escrito
Destino y a quién se transmiten	Docentes asignadas, dirección y familia vinculada. Proveedores: Vercel, Neon, Resend, OpenRouter y sus proveedores de modelos (fuera de Argentina)
Modo de interrelacionar la información	Por alumno: ficha, días y chat vinculados a la escuela y a las docentes asignadas
Medidas de seguridad y quién accede	Ingreso con código por email, sesiones firmadas, acceso por roles, límites de uso, copias de seguridad, acuerdo de confidencialidad, plan de incidentes
Tiempo de conservación	Días publicados 365 días; chat 30 días; fichas mientras dure el piloto
Cómo ejercer acceso y rectificación	Pedido a [CONTACTO] o en la escuela; plazos de los arts. 14 y 16 de la Ley 25.326

5. **Esperar la constancia.** Cuando se aprueba, llega por mail la constancia con el número de registro. Si hay observaciones, la AAIP escribe al mail informado.
6. **Mantenerla al día.** La inscripción no vence, pero hay que **modificarla** si cambia algo de lo declarado (nuevos datos, nuevos proveedores, nueva finalidad). Ningún usuario puede tener datos de naturaleza distinta a los declarados (Ley 25.326, art. 21, inc. 3).
7. **Mostrar la información al titular en un lugar visible**, según la Resolución AAIP 14/2018 (lo indica la AAIP en https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables/obligaciones). En Puente: una página de privacidad en [DOMINIO] enlazada desde el login.

Trámites del Registro en un solo lugar: https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/tramites.

5. Otros dos puntos a resolver con el abogado

Datos sensibles. La ley define como sensible la información referente a la salud (Ley 25.326, art. 2), dice que nadie puede ser obligado a darlos (art. 7, inc. 1) y prohíbe formar archivos que revelen datos sensibles directa o

indirectamente (art. 7, inc. 3), con excepciones (por ejemplo, los establecimientos y profesionales de salud, art. 8). Puente no guarda diagnósticos, pero “apoyos y sensibilidades” o las alertas del día pueden revelar algo de salud. Hay que definir con el abogado cómo encuadrarlo: minimizar esos campos, hacerlos opcionales con permiso aparte (así está en el consentimiento) y no usarlos para nada fuera de la escolaridad.

Datos fuera de Argentina. La ley prohíbe transferir datos a países sin protección adecuada (Ley 25.326, art. 12). La AAIP publica la lista de países adecuados (Unión Europea y EEE, Reino Unido, Suiza, Uruguay, Nueva Zelanda, Israel en datos automatizados, Canadá sector privado, entre otros): https://www.argentina.gob.ar/transferencias-internacionales. **Estados Unidos no está en la lista.** Si los servidores están ahí, la transferencia se apoya en el **consentimiento expreso** de las familias (Decreto 1558/2001, anexo I, art. 12) y, como refuerzo, en contratos con cláusulas modelo de la AAIP (Disposición DNPDP 60/2016 y Resolución AAIP 198/2023). Alternativa: elegir región de la Unión Europea en Vercel y Neon, si el servicio lo permite.

Fuentes oficiales

- Ley 25.326: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
- Decreto 1558/2001: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70368/norma.htm
- AAIP, responsables y bases “destinadas a dar informes”: https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables/basesainformar
- AAIP, obligaciones de los responsables: https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales/responsables/obligaciones
- AAIP, transferencias internacionales: https://www.argentina.gob.ar/transferencias-internacionales
- Resolución AAIP 132/2018 (trámites por TAD): https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-132-2018-315502